

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3030/2531

นายคุณ โสดาโคตร
นายภา เหมือนสมาน กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 118

ป.วิ.พ. มาตรา 172

ฟ้องโจทก์บรรยายชัดแจ้งซึ่งสภาพแห่งข้อหา คำขอบังคับและข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาแล้ว แม้มิได้แนบเอกสารสัญญาซื้อขายที่ได้กล่าวอ้างถึงก็หาทำให้ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมไม่

จำเลยที่ 1 จดทะเบียนขายที่พิพาทให้จำเลยที่ 2 โดยมีได้มีเจตนาซื้อขายกันจริงจริง แต่เป็นการแสดงเจตนาลวงโดยสมรู้กันเท่านั้น การซื้อขายดังกล่าวจึงเป็นโมฆะตาม ป.พ.พ. มาตรา 118 วรรคแรก

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ ได้ขายที่ดิน ๑ แปลงให้แก่โจทก์และส่งมอบการครอบครองให้แก่โจทก์แล้ว ต่อมาจำเลยที่ ๒ กับบริวารเข้าไปตัดฟันต้นไม้ในที่ดินดังกล่าว อ้างว่าซื้อที่ดินดังกล่าวมาจากจำเลยที่ ๑ โจทก์ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าจำเลยที่ ๑ ได้รับโฉนดที่ดินแล้วโอนขายให้จำเลยที่ ๒ การกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นการแสดงเจตนาลวงสมรู้กันฉ้อฉลโจทก์ ขอให้พิพากษาว่าที่ดินเป็นของโจทก์ ห้ามจำเลยทั้งสองเข้าเกี่ยวข้อง ให้เพิกถอนนิติกรรมซื้อขายที่ดินระหว่างจำเลยทั้งสองและให้

จำเลยที่ ๑ โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้โจทก์ หากไม่โอนก็ให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทน

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยที่ ๑ ไม่เคยขายที่ดินให้โจทก์แต่ขายให้จำเลยที่ ๒ และจำเลยที่ ๒ เข้าครอบครองที่ดินพิพาท การซื้อขายกระทำโดยสุจริต เสียค่าตอบแทนฟ้องโจทก์เคลือบคลุมลักษณะอายุความ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าที่ดินเป็นของโจทก์ ห้ามจำเลยและบริวารเกี่ยวข้อง ให้เพิกถอนนิติกรรมโอนขายระหว่างจำเลยทั้งสองให้จำเลยที่ ๑ จดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทให้โจทก์หากไม่ไปให้ถือคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลยที่ ๑

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยทั้งสองฎีกาว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม เพราะโจทก์ฟ้องคดีอ้างว่าซื้อที่ดินพิพาทจากจำเลยที่ ๑ แต่โจทก์มิได้แนบเอกสารไปกับคำฟ้อง เห็นว่า เมื่อฟ้องโจทก์ได้บรรยายชัดเจนซึ่งสภาพแห่งข้อหาคำขอบังคับ และข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาแล้ว แม้มิได้แนบเอกสารสัญญาซื้อขายที่ได้กล่าวอ้างถึงก็หาทำให้ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมไม่ ฯลฯ

สำหรับประเด็นข้อ ๓ นั้น เห็นว่า เมื่อได้วินิจฉัยมาแล้วว่า จำเลยที่ ๑ ได้ขายที่ดินพิพาทและมอบการครอบครองให้โจทก์แล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยมีข้อตกลงกันว่าจะโอนให้โจทก์ จำเลยที่ ๑ ย่อมทราบดีว่าตนมีข้อผูกพันที่จะต้องโอนที่ดินให้โจทก์ไม่อาจจะเอาไปโอนให้บุคคลอื่นได้ และนายคำตา ชันดี พยานโจทก์เบิกความ

ว่า ชาวบ้านโดยทั่วไปรวมทั้งจำเลยที่ ๒ ด้วย ทราบเรื่องที่โจทก์ซื้อที่พิพาทจาก
จำเลยที่ ๑ และต่างเห็นโจทก์เข้าทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทตลอดมา ซึ่งจำเลยที่ ๒
ก็เบิกความว่า ที่ดินพิพาทอยู่ห่างบ้านจำเลยประมาณ ๑ เส้นเศษ นอกจากนี้ในสัญญา
ซื้อขายระหว่างจำเลยทั้งสองก็มีราคาซื้อขายกันเพียง ๒,๐๐๐ บาท แม้จะนำสืบว่า
ชำระกันแล้ว ๙,๐๐๐ บาท ก็เป็นเรื่องกล่าวอ้างกันง่าย ๆ ไม่มีน้ำหนักให้รับฟัง
พฤติการณ์ต่าง ๆ ดังกล่าวมาแล้วเชื่อว่าที่ได้มีการจดทะเบียนซื้อขายที่พิพาทระหว่าง
จำเลยทั้งสองนั้นเป็นเรื่องมิได้มีเจตนาซื้อขายกันจริงจัง หากแต่เป็นการแสดงเจตนา
ลวงโดยสมรู้กันเท่านั้น ซึ่งย่อมเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๑๑๘ วรรคแรก ฯลฯ

พิพากษายืน

(นิเวศน์ คำผอง-สหัส สิงหวิริยะ-มงคล เปาอินทร์)

ศาลจังหวัดศรีสะเกษ - นายประเสริฐ เขียนนิลศิริ
ศาลอุทธรณ์ - นายไมตรีย์ โมรรัด

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>